

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

11133/2553

บริษัทเมจิก ไซเคิล อินดัสเทรียล จำกัด

โจทก์

บริษัทเอเอ็นที. คอมเมอเชียล จำกัด กับ

พวก

จำเลย

พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 17

พ.ร.บ.สิทธิบัตร พ.ศ.2522 มาตรา 3, มาตรา 57

เมื่อโจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียวในคำว่า "COOL IN AMERICAN STYLE" และ "SPORTY" โจทก์จึงไม่มีสิทธิหวงกันที่จะใช้คำดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว ตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 17 จำเลยที่ 4 จึงสามารถใช้คำว่า "AMERICAN STYLE" กับสินค้าของตนได้เช่นกัน ส่วนคำว่า "BIKE" แม้จะมีคำแปลว่า "รถจักรยาน" เช่นเดียวกับคำว่า "BICYCLE" แต่ไม่ใช่เป็นคำในเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ประกอบกับคำดังกล่าวเป็นคำสามัญ (Generic word) ส่วนคำว่า "SINCE 1991" เป็นคำสามัญเช่นกัน บุคคลทั่วไปมีสิทธิใช้คำดังกล่าวสำหรับสินค้ารถจักรยานได้ โจทก์ไม่มีสิทธิห้ามบุคคลอื่นใช้คำว่า "BIKE" และ "SINCE 1991" เช่นเดียวกัน

ตาม พ.ร.บ.สิทธิบัตร พ.ศ.2522 มาตรา 3 กำหนดว่า แบบผลิตภัณฑ์หมายความว่า "รูปร่างของผลิตภัณฑ์หรือองค์ประกอบของลวดลาย หรือสีของผลิตภัณฑ์ อันมีลักษณะพิเศษสำหรับผลิตภัณฑ์ซึ่งสามารถใช้เป็นแบบสำหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรวมทั้งหัตถกรรมได้" เมื่อสิทธิบัตรของโจทก์ระบุข้อถือสิทธิ

ไว้ว่า ขอถือสิทธิในแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งได้แก่รูปร่างลักษณะของสปอยเลอร์รถจักรยาน แสดงว่าแบบผลิตภัณฑ์ของโจทก์ที่อ้างว่าได้คิดค้นขึ้นเป็นเหล็กแผ่นขึ้นรูปเป็นตัวยู เป็นรูปร่างที่ถูกจัดทำขึ้นตามลักษณะของการใช้สอย มากกว่าความสวยงาม เมื่อรูปร่างแบบผลิตภัณฑ์อยู่ในลักษณะเดียวกันกับแบบผลิตภัณฑ์ที่มีการเปิดเผยภาพ สารสำคัญหรือรายละเอียดในเอกสารสิ่งพิมพ์ที่ได้เผยแพร่มาก่อนแล้ว ในโฆษณาแบบผลิตภัณฑ์รถจักรยานจึงต้องถือว่าแบบผลิตภัณฑ์ของโจทก์ไม่ถือว่าเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ตาม พ.ร.บ.สิทธิบัตร พ.ศ.2522 มาตรา 57 (2)

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งห้ายุติการใช้เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะเหมือนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าทะเบียนเลขที่ ค190710 และเลขที่ ค192787 และยุติการใช้สปอยเลอร์ซึ่งเหมือนกับสปอยเลอร์ตามสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์เลขที่ 16255 ร่วมกับสินค้าของตน ให้เพิกถอนเครื่องหมายการค้าทะเบียนเลขที่ ค181372 หากจำเลยที่ 4 ไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลยที่ 4 และให้จำเลยทั้งห้าร่วมกันชำระค่าเสียหาย 5,000,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวันฟ้อง จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ให้การและฟ้องแย้งและแก้ไขคำให้การและฟ้องแย้งขอให้ยกฟ้องและเพิกถอนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์เลขที่ 16255 ของโจทก์ หากโจทก์ไม่ปฏิบัติตามขอให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของโจทก์ และให้โจทก์ใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน 5,000,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันถัดจากวันยื่นคำให้การและฟ้องแย้งจนกว่าจะชำระเสร็จ กับให้โจทก์ลง

ประกาศโฆษณาชี้แจงข้อเท็จจริงแก่สาธารณชนทางหนังสือพิมพ์รายวันเป็นเวลา 7 วัน ติดต่อกันรวมทั้งให้มีหนังสือแจ้งไปยังร้านค้าทุกรายที่โจทก์เคยขอความร่วมมือ

จำเลยที่ 4 และที่ 5 ให้การและแก้ไขคำให้การขอให้ยกฟ้อง

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งขอให้ยกฟ้องแย้ง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษายกฟ้องโจทก์ ให้โจทก์ชำระเงิน 2,500,000 บาท ให้แก่จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2549 จนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ให้เพิกถอนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์เลขที่ 16255 ของโจทก์ ยกคำขอให้โจทก์ลงประกาศโฆษณาชี้แจงข้อเท็จจริงทางหนังสือพิมพ์รายวันเป็นเวลา 7 วันติดต่อกัน ของจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 และให้โจทก์ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนจำเลยทั้งห้า โดยกำหนดค่าทนายความ 200,000 บาท

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติในเบื้องต้นว่า โจทก์ผลิตและจำหน่ายรถจักรยาน โดยใช้เครื่องหมายการค้าอักษรโรมันประดิษฐ์ LA ในรูปวงรีแนวตั้ง 2 ชั้น ประกอบด้วยภาษาอังกฤษคำว่า "BICYCLE" "COOL IN AMERICAN STYLE" อยู่ด้านบน ภายในวงรี กับคำว่า "SINCE 1991" และอักษรโรมันประดิษฐ์ LA อยู่ภายในรูปคล้ายเครื่องหมายปีกนกประดิษฐ์ มีภาษาอังกฤษคำว่า "SPORTY" อยู่ด้านบน ตามสำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทะเบียนเลขที่ ค97418 ค150833 ค190710 ค192787 และสติ๊กเกอร์เครื่องหมายการค้า และโจทก์เป็นผู้ทรงสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์สไปดเดอร์รถจักรยาน จำเลยที่ 1 ประกอบ

และจำหน่ายรถจักรยาน บางรุ่นใช้ส่วนประกอบที่ผลิตโดยจำเลยที่ 4 และมีเครื่องหมายการค้าทะเบียนเลขที่ ค181372 หรือรูป รอยประดิษฐ์ของจำเลยที่ 4 อักษรโรมันประดิษฐ์ "RC" และภาษาอังกฤษคำว่า "BIKE" และ "AMERICAN STYLE" ปรากฏอยู่ บางรุ่นมีเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 โดยรถจักรยานของโจทก์และของจำเลยที่ 1 กับที่ 4 มีคำและเครื่องหมายการค้าตามรูปภาพเปรียบเทียบระหว่างรถจักรยาน LA และ RC และระหว่างรถจักรยาน LA และ WCI กับเอกสารท้ายฟ้อง โฆษณาแบบผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมรถจักรยานจัดพิมพ์ในช่วงปี 2543 และปี 2545 ตามลำดับ ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนและขณะที่โจทก์ยื่นคำขอรับสิทธิบัตร โจทก์เคยมีหนังสือขอความร่วมมือองค์การจดทะเบียนหรือให้การสนับสนุนการจดทะเบียนรถจักรยานที่มีลักษณะละเมิดสิทธิบัตรของโจทก์ถึงผู้จำหน่ายรถจักรยานแอลเอ

มีปัญหาวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ประการแรกมีว่า โจทก์มีสิทธิแต่ผู้เดียวในคำว่า "COOL IN AMERICAN STYLE" "SPORTY" "SINCE 1991" และ "BIKE" หรือไม่ โดยโจทก์มีนางสาวจันทนา และนางสาวอรอุมาเบิกความเป็นพยานในทำนองว่า โจทก์มีสิทธิแต่ผู้เดียวในคำดังกล่าว ส่วนจำเลยทั้งห้ามีจำเลยที่ 5 และนายชิต เบิกความเป็นพยานว่า ในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทะเบียนเลขที่ ค190710 และ ค192787 ของโจทก์นั้น โจทก์ไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียวในคำว่า "COOL IN AMERICAN STYLE" และ "SPORTY" และตามทะเบียนเครื่องหมายการค้า โจทก์จึงไม่มีสิทธิแต่ผู้เดียวในคำเหล่านี้ เห็นว่า เมื่อโจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียวในคำว่า "COOL IN AMERICAN STYLE" และ "SPORTY" โจทก์จึงไม่มีสิทธิหวงกันที่จะใช้คำดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 17 ดังนั้น จำเลยที่ 4 จึงสามารถใช้คำว่า "AMERICAN STYLE" กับสินค้าของตนได้เช่นกัน ส่วนคำว่า "BIKE" แม้จะมีคำแปลว่า "รถจักรยาน" เช่นเดียวกับคำว่า

"BICYCLE" แต่ไม่ใช่เป็นคำในเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ประกอบกับคำดังกล่าวเป็นคำสามัญ (Generic word) ส่วนคำว่า "SINCE 1991" เป็นคำสามัญเช่นกัน บุคคลทั่วไปมีสิทธิใช้คำดังกล่าวสำหรับสินค้ารถจักรยานได้ โจทก์ไม่มีสิทธิห้ามบุคคลอื่นใช้คำว่า "BIKE" และ "SINCE 1991" เช่นเดียวกัน ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางวินิจฉัยว่าโจทก์ไม่มีสิทธิใช้คำดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียวมานั้น ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของโจทก์ในข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

มีปัญหาวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ประการต่อไปมีว่า จำเลยทั้งห้าละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า ทะเบียนเลขที่ ค190710 และทะเบียนเลขที่ ค192787 ของโจทก์ด้วยการร่วมกันผลิตและเสนอจำหน่ายสินค้าที่เลียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์เพื่อให้สาธารณชนสับสนหลงผิดว่าเป็นสินค้าของโจทก์หรือไม่ เห็นว่า เมื่อพิจารณาว่าคำอื่นนอกจากอักษรโรมันประดิษฐ์ LA ที่โจทก์ใช้กับรถจักรยานของโจทก์เป็นเพียงคำอันเป็นภาคส่วนของเครื่องหมายการค้า ทะเบียนเลขที่ ค190710 และทะเบียนเลขที่ ค192787 ทั้งเป็นคำที่โจทก์ไม่อาจหวังห้ามบุคคลอื่นที่จะใช้ได้ตามที่วินิจฉัยมาแล้วข้างต้น ส่วนเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันประดิษฐ์ LA กับอักษรประดิษฐ์ RC และ WCI เป็นเครื่องหมายการค้าที่แตกต่างกันและต่างได้จดทะเบียนไว้ด้วยกัน เมื่อมีการนำเครื่องหมายอักษรประดิษฐ์ RC และ WCI ซึ่งแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดกับอักษรโรมันประดิษฐ์ LA มาใช้กับรถจักรยานซึ่งโดยสภาพย่อมมีพื้นที่แสดงเครื่องหมายทางการค้าอยู่อย่างจำกัด การทำให้ปรากฏซึ่งคำในตำแหน่งใกล้เคียงกันตามรูปภาพเปรียบเทียบระหว่างรถจักรยาน RC และระหว่างรถจักรยาน LA และ WCI จึงเป็นสิ่งธรรมดาที่เกิดขึ้นได้ แต่สาธารณชนที่บริโภคสินค้านี้ย่อมแยกความแตกต่างระหว่างสินค้าทั้งสองรายการจากเครื่องหมายส่วนที่เด่นชัดคือ LA กับ RC และ WCI ได้ ประกอบกับได้ความตามทางนำสืบของจำเลยทั้งห้าที่โจทก์ไม่ได้นำสืบโต้แย้งให้เห็นเป็นอย่างอื่นด้วยว่า จำเลยที่ 1 และที่ 4 ประกอบ

ธุรกิจเกี่ยวกับรถจักรยานมาเป็นเวลานานก่อนโจทก์ ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางวินิจฉัยว่า พยานหลักฐานของโจทก์เท่าที่นำสืบมายังไม่อาจรับฟังได้ว่า จำเลยทั้งห้าร่วมกันผลิตและเสนอจำหน่ายสินค้าที่เลียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์เพื่อให้สาธารณชนสับสนหลงผิดว่าเป็นสินค้าของโจทก์ จึงไม่เป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของโจทก์นั้น ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ อุทธรณ์ของโจทก์ในข้อนี้รวมทั้งข้อที่ขอให้เพิกถอนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 4 ด้วยเหตุตามที่อ้างจึงฟังไม่ขึ้น

มีปัญหาวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ประการต่อไปมีว่า สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์เลขที่ 16255 ของโจทก์เป็นสิทธิบัตรที่ออกโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เห็นว่า ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 มาตรา 3 กำหนดว่า แบบผลิตภัณฑ์หมายความว่า "รูปร่างของผลิตภัณฑ์ หรือองค์ประกอบของลวดลาย หรือสีของผลิตภัณฑ์ อันมีลักษณะพิเศษสำหรับผลิตภัณฑ์ซึ่งสามารถใช้เป็นแบบสำหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรวมทั้งหัตถกรรมได้" เมื่อสิทธิบัตรของโจทก์ระบุข้อถือสิทธิไว้ว่า "ขอถือสิทธิในแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งได้แก่รูปร่างลักษณะของสปอยเลอร์รถจักรยาน และนางจันทนาเบิกความประกอบแผ่นพับประชาสัมพันธ์สินค้ารถจักรยานของโจทก์ว่าผลิตภัณฑ์ของโจทก์ "ตกแต่งด้วยฝาครอบเหล็ก (SPOILER) ดีไซน์เอกสิทธิ์เฉพาะรถจักรยานแอลเอ" แสดงว่าแบบผลิตภัณฑ์ของโจทก์ที่อ้างว่าได้คิดค้นขึ้นเป็นเหล็กแผ่นขึ้นรูปเป็นตัวยู เมื่อพิจารณาแบบผลิตภัณฑ์ของโจทก์เปรียบเทียบกับแบบผลิตภัณฑ์โฆษณาแบบผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนอุปกรณ์เสริมรถจักรยานแล้วมีรูปทรงและลักษณะคล้ายกัน ทั้งยังเป็นรูปร่างที่ถูกจัดทำขึ้นตามลักษณะของการใช้สอย มากกว่าความสวยงามดังที่โจทก์อ้าง ซึ่งในข้อนี้นางจันทนาเองก็ได้เบิกความประกอบเอกสารแสดงภาพจักรยานแม่บ้านในประเทศไทยกับรถจักรยาน CITY RIDE ของ LA BICYCLE ไว้ด้วยว่า แนวคิดในการออกแบบสปอยเลอร์ คือ

คำนึงถึงความแข็งแรงของโครงสร้างรถจักรยานและความสวยงาม ผลิตภัณฑ์ของโจทก์จึงมีการใช้งานในลักษณะเดียวกับต้นแบบผลิตภัณฑ์ GUSSET ทั่วไป และมีรูปร่างแบบผลิตภัณฑ์ในลักษณะเดียวกันกับที่ได้มีการเปิดเผยภาพ สารสำคัญหรือรายละเอียดในเอกสารสิ่งพิมพ์ที่ได้เผยแพร่มาก่อนแล้วในโฆษณาแบบผลิตภัณฑ์รถจักรยาน จึงต้องถือว่าแบบผลิตภัณฑ์ของโจทก์ไม่ถือว่าเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 มาตรา 57 (2) ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางวินิจฉัยว่า สิทธิบัตรของโจทก์เป็นสิทธิบัตรที่ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้นชอบแล้ว ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของโจทก์ในข้อนี้ฟังไม่ขึ้นเช่นกัน

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องแย้งของจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ในส่วนที่ให้โจทก์ใช้ค่าเสียหายเสียด้วย ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองศาลให้เป็นพับ นอกจากนี้แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

(สมควร วิเชียรวรรณ-พลรัตน์ ประทุมทาน-เกียรติศักดิ์ เกียรติดำรง)

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง - นางจุญลักษณ์ อินทจาร
รัตนราช

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นทป89/2551

ต้น

หมายเหตุ